

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 재활장비 구매 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈요양원

3. 내 용

○ 업무개요

○○보훈요양원에서는 재활치료 장비의 노후화로 치료효과 및 입소자 만족도 감소와 장비 사용상의 안전사고 발생 등 재활서비스의 질 향상 도모를 위하여 재활 치료 장비 12종 구매 계약을 체결하였습니다.

[표1] 재활장비 xx종 구매계약 현황

(단위:원)

계약일자	계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	계약방법	낙찰율
'20.11.16.	재활장비 가상현실 하지운동기 등 xx종	###	'20.11.20.~'20.12.16.	☑☑☑	입찰	예가대비 XX.XX%

1) 구매규격 사전공개 관련

가. 관계법령 및 판단기준

「계약예규 정부 입찰·계약 집행기준」 제77조(구매규격 사전공개) 제1항에 따르면 계약담당공무원은 물품 및 용역을 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 구매규격을 사전에 공개하여야 하며, 물품제조·구매계약인 경우 규격서, 사양서, 시방서 등 계약목적물의 성능, 제원, 재질 등을 기재한 서류, 협상에 의한 계약으로 집행할 경우 실적평가 여부와 그 기준을 전자조달시스템을 통해 5일간 공개해야 하며, 다만, 긴급을 요하는 경우에는 3일간 공개할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○요양원에서는 경쟁입찰을 통해 물품을 구매 하고자 하는 경우 입찰공고 전 전자조달시스템에 사전공개하고 이를 열람하도록 하여 구매규격에 대한 의견이 제기될 경우 이를 수요목적 범위 내에서 적극 수렴되도록 검토하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원 재활장비 가상현실 하지 운동기 등 XX종 구매 입찰계약을 확인한 결과, 구매규격 사전공개 없이 입찰이 진행된 사실을 확인하였습니다.

2) 선금급 및 계약기간 연장 관련

가. 관계법령 및 판단기준

「계약예규 정부입찰·계약 집행기준」 제11장 제33조(선금지급조건)에서는 계약 상대방이 선금의 지급을 요청할 경우 「국고금관리법 시행령」 제40조(선금)제1항제15호에 의하여 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다고 정하고 있으며, 선금을 지급하고자 할 경우에는 같은 장 제35조(채권 확보)에 따라 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 「계약예규 물품구매(제조)계약일반조건」 제25조(계약기간 연장) 제1항에 따르면 계약상대자는 같은 조건 제24조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간을 연장신청 하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 해당 물품계약에 대하여 선금급 지급 요청 시 선금급사용계획서, 사용에 대한 각서, 선금급보증서를 징구하여야 하며, 채권확보조치, 선금의 사용, 정산 및 반환청구 등 기타 필요한 사항을 선금지급 조건으로 명시 하여야 합니다. 또한, 계약 체결된 제품이 계획된 일정보다 부득이한 경우로 지연될 경우 관계법령에 따라 검토하여 최종결재권자의 승인 후 계약기간 연장 변경계약 통보를 해야 되며, 선금급 지급 시 소속기관에서는 채권확보조치 후 선금급을 지급하여야 합니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원 재활장비 가상현실 하지 운동기 등 xx종 구매계약을 확인한 결과, [표 2]와 같이 해당 계약업체(☐☐☐)에서는 재활장비 등 xx종 물품 납품에 관한 협조 요청문(20.11.26.)을 제출하여, 낙찰제품 일부 중 수입판매권(☐☐☐)을 가진 업체에서 제품에 대한 금액을 전액 지급하지 않을 경우

발주가 불가능하며 수입통관의 지연으로 납품일에 차질이 예상됨을 통보하였습니다.

[표 2] 물품납품에 관한 협조 요청문 요약

문서접수	요약내용	비고
'20.11.27.	· 재활장비 제품의 ▢▢▢에서 견적이 100%인 ###천원 일시 결제 시 제품발주 진행가능 · 통상적으로 계약금액의 XX% 결제 시 발주 · 현재 계약금액 지불 불능으로 발주 중단 상태 · 수입 제품의 경우 통관의 지연으로 납기일 차질 염려 · 신속하고 원활한 납품을 위하여 간곡한 협조요청	▢▢▢는 해당 제품에 대하여 투찰을 진행하였으나, 예가 초과로 유찰

또한, 계약업체(▢▢▢)는 [표 3]과 같이 ▢▢▢와 채권양도양수계약서를 체결하여 ○○보훈요양원에 채권양도승인신청서를 제출하였으며, 이에 ○○보훈요양원에서는 선금금 지급요청으로 판단하여 법령에 따른 제반서류(선금금사용계획서, 사용에 대한 각서, 선금금보증서)를 징구하지 않고 채권확보를 위한 별다른 조치없이 채권양수자에게 물품계약대금(###원) 중 일금 ###천원을 지급 및 추가로 '20.12.10. 1차로 지급하고 이어 '20.12.15. 추가로 2차 채권양도승인신청서에 따라 계약대금 중 일금 ###천원을 채권양도자에게 지급한 사실이 있습니다.

[표 3] 선금금 지급 내역

(단위 : 원)

일자	내용	금액	비고
'20.11.16.	▸ 재활장비 ##종 계약 체결	###	▢▢▢
'20.11.26.	▸ 물품납품에 관한 협조 요청문 제출		▢▢▢
'20.12.07.	▸ 1차 채권양도신청서 제출	###	▢▢▢ 제출
'20.12.10.	① 물품구매의 선금금 지급	###	▢▢▢ 지급(계약대금 XX%)
'20.12.11.	② 물품 변경계약서 승인통보(납품일 연장)		▢▢▢
'20.12.15.	▸ 2차 채권양도신청서 제출	###	▢▢▢
'20.12.29.	▸ 납품완료확인서 제출(검수)		검수자 AAA
'20.12.31.	③ 물품납품 대금지급	###	▢▢▢ 지급(계약대금 XX
		###	▢▢▢ 지급(계약대금 X)

※ 세금계산서는 ▢▢▢에서 계약대금(###천원 발행)

3) 제품 검수 및 하자보수 보증서 관련

가. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제85조(검사) 제1항에 따라 이사장 또는 계약담당자는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 스스로 이를 검사하거나 소속직원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 정하고 있습니다.

아울러, 「계약사무규정시행세칙」 제15조(검수)에 따르면 구입 또는 기타의 사유로 납품되는 모든 물자에 대하여는 약정된 수량, 가격, 사양 기타의 계약조건과 일치되는지의 여부를 소정의 절차에 따라 검수하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「물품구매계약 품질관리 특수조건」 제18(하자보수) 제1항에 따라 계약상대자는 제11조(검사 및 검수)에 따른 납품일로부터 계약서 특기사항에 명시된 기간(하자기간이 다른 복수물품은 품명별 하자기간) 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 같은 조건 제19조(하자보수보증금 납부) 제1항에 따르면 계약상대자는 제18조제1항에 따른 하자보수를 보증하기 위하여 계약금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 보증서 등으로 납품검사 완료일까지 수요기관에 납부하여야 한다고 정하고 있습니다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원 재활장비 가상현실 하지운동기 등 12종 납품 검수를 확인한 결과, [표 4]와 같이 품완료확인서를 '20. 12. 29. 발행되었으나, 실제 계약제품 xx종 중 xx종에 대해서는 '20.12.31. 납품, 수입품목 x종은 '21.01.30. 납품된 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 제품 검수내역

1차 확인사항(납품완료확인서)			2차 확인사항(납품확인서 □□□ 제출)	
검수일자	검수자	내용	납품일자	내용
'20.12.29.	AAA	전동 높낮이 테이블 등 XX종	'20.12.31	가상현실 하지운동기 등 XX종
			'21.01.30.	전신교차 진동운동기 X종(수입)

아울러, 하자보수보증에 대하여 확인한 결과, [표 5]와 같이 「물품구매계약 품질관리 특수조건」에 명시된 보증금액(5%)로 책정했어야 하나, 계약업체가 발행한 보증금액은 계약금액에 X%에 수준에 달하며, 하자보증서 하자책임기간도 제품별 최종 납품일로부터 기간을 달리하려 발행을 해야 하나, 1차 납품한 이후로부터 발행한 사실을 확인하였습니다.

[표 5] 하자보수 보증내역

구분	기 발행내역	정당 변경내역
계약건명	○○보훈요양원 재활장비 등 XX종	① 가상현실 하지운동기 등 XX종 ② 전신교차 진동운동기 X종
계약금액	###원	###원
보증금액	###원(X%)	###원(X%)
납품일	'20.12.29.	① '20.12.31. ② '21.01.31.
하자책임기간	'20.12.29. ~ '21.12.28.	① '21.01.01. ~ '21.12.30. ② '21.02.01. ~ '22.01.30.

4. 관계기관 의견 : ○○보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈요양원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수 하시기 바라며,(통보)

○ ◎◎이사, ○○보훈요양원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
복지부	복지기능직	AAA	물리치료사	'17.03.13.~ 현재	좌동	주의
복지부	사무직4급	AAA	회계담당	'09.07.06.~ 현재	노사협력부	주의
복지부	사무직4급	AAA	운영과장	'19.07.01.~'21.06.30.	◎◎보훈병원	주의